

Derecho Registral y Derechos Reales

Apunte Académico de Estudio

Material de Estudio Cátedra

16 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción a los Derechos Reales	2
1.1. Estructura y Elementos	2
2. Publicidad Registral y Sus Principios	2
2.1. Principios Registrales Fundamentales	2
2.2. Efectos de la Inscripción Registral	3
3. Resumen Cornell: Preguntas de Repaso	4

1. Introducción a los Derechos Reales

Definición: Derecho Real

Un **derecho real** es el poder jurídico, de estructura legal, que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia, y las demás previstas en el Código Civil y Comercial.

El régimen de los derechos reales se caracteriza por el principio de **orden público** y la regla del *numerus clausus* (número cerrado), fijada por ley.

1.1. Estructura y Elementos

- **Sujeto:** El titular del derecho real (persona humana o jurídica).
- **Objeto:** Cosas individuales y determinadas en el comercio, o bienes en los casos expresamente señalados por la ley.
- **Relación directa e inmediata:** El titular obtiene la utilidad de la cosa sin necesidad de la intervención de un tercero.

Importante: Absolutidad y Oponibilidad

Los derechos reales son **absolutos** y oponibles *erga omnes* (frente a todos). De este carácter surge la necesidad insoslayable de la **publicidad registral** para que sean conocidos y respetados por terceros.

2. Publicidad Registral y Sus Principios

La **publicidad registral** es el conjunto de medios dirigidos a hacer saber a la comunidad las situaciones jurídicas relativas a la titularidad y cargas de los bienes inscriptos.

2.1. Principios Registrales Fundamentales

1. **Principio de Inscripción:** Determina la exigencia de registrar un título para que tenga efectos legales plenamente oponibles.
2. **Principio de Prioridad:** Establece que el acto inscripto en primer lugar prevalece sobre los posteriores. Se expresa mediante el aforismo *prior tempore, potior iure*.
3. **Principio de Tracto Sucesivo:** Exige que la serie de inscripciones mantenga una cadena ininterrumpida de titularidades. El disponente actual debe figurar previamente como titular inscripto.
4. **Principio de Legalidad:** Requiere la calificación o control previo del documento formal por parte del registrador antes de proceder a la toma de razón.
5. **Principio de Rogación:** Los asientos registrales se efectúan siempre a instancia de parte legítima o por orden judicial, nunca de oficio.

Ejemplo: Aplicación del Principio de Prioridad

Si el titular de un inmueble constituye dos hipotecas sobre el mismo bien en distintas fechas, la hipoteca inscripta en primer lugar ostentará prioridad cobratoria frente a la segunda en un eventual procedimiento judicial de ejecución.

2.2. Efectos de la Inscripción Registral

Los efectos de la inscripción registral de derechos reales sobre inmuebles se clasifican en:

- **Efecto Declarativo:** Constituye la regla general del sistema inmobiliario argentino (Ley 17.801). El derecho real nace fuera del registro (mediante título y modo suficientes) y la inscripción se exige exclusivamente a los fines de la **oponibilidad a terceros interesados de buena fe**.
- **Efecto Constitutivo:** Caso excepcional en el cual el derecho real nace formalmente con la toma de razón en el registro respectivo (ejemplo: régimen automotor).

Ejercicio: Caso Práctico de Análisis

Un comprador adquiere un inmueble mediante escritura pública y toma la posesión del bien, pero omite inscribir el título en el Registro de la Propiedad Inmueble. Un acreedor del vendedor traba un embargo sobre dicho inmueble con posterioridad a la compraventa.

Consigna: Determine la situación jurídica entre el comprador y el acreedor embargante aplicando los principios de publicidad declarativa y oponibilidad.

3. Resumen Cornell: Preguntas de Repaso

¿Qué es un derecho real y qué facultades atribuye a su titular? Es un poder jurídico ejercido de forma directa e inmediata sobre una cosa, que confiere a su titular las facultades de persecución y preferencia, además de ser oponible *erga omnes*.

¿Cuál es la diferencia sustancial entre efecto declarativo y constitutivo de la inscripción? En la inscripción declarativa el derecho real nace antes de su registro (por título y modo) y la inscripción le otorga oponibilidad frente a terceros. En la constitución registral, el derecho real nace únicamente a partir de su inscripción.

¿En qué consiste el principio registral de tracto sucesivo? Es la exigencia legal de que cada asiento registral derive directamente del titular inscripto antecedente, garantizando un encadenamiento ininterrumpido de transmisiones.

¿Qué función cumple el principio de legalidad o calificación registral? Obliga al registro a verificar formalmente los documentos presentados para constatar que cumplan los requisitos legales antes de autorizar su inscripción o anotación.

¿Por qué los derechos reales requieren de la publicidad registral? Debido a su carácter absoluto y oponibilidad *erga omnes*, es imprescindible que los terceros puedan conocer la existencia y situación de las cargas o titularidades sobre los bienes.